



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2261350 - AL (2026/0078382-8)

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE : E DE C M
ADVOGADOS : JOSEPH STALIN SANTOS VILELA DE SOUZA - RN019844
MACDAVILE SANTOS VILELA DE SOUZA - PE038581
RECORRENTE : J F DE L
RECORRENTE : J P DE L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por E. DE C. M., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS assim ementado (fls. 1.095-1.096):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação provocado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após interposição de recursos especiais pelas defesas de [...], contra acórdão da Câmara Criminal que negou provimento às apelações defensivas e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público. Os recorrentes alegaram nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por suposta violação ao art. 226 do CPP, com ausência de provas suficientes de autoria. A defesa de [...], ainda, pleiteou relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258, ao admitir como válidos os reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados; (ii) analisar a possibilidade de relaxamento da prisão preventiva de um dos recorrentes por suposto excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.030, II, do CPC impõe ao tribunal de origem o reexame do acórdão recorrido quando este divergir de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, cabendo ao órgão prolator realizar juízo de retratação ou promover a distinção do caso.

4. O Tema 1.258 do STJ estabelece que o art. 226 do CPP deve ser obrigatoriamente observado tanto na fase inquisitorial quanto judicial, vedando-se a utilização de reconhecimento inválido como único fundamento de decisões condenatórias ou cautelares.

5. O acórdão recorrido analisou detidamente os elementos probatórios dos autos e concluiu que o reconhecimento fotográfico observou as exigências do art. 226 do CPP, visto que houve descrição prévia dos suspeitos pela vítima, exibição de múltiplas fotografias numeradas, identificação com segurança e lavratura formal do auto com testemunhas.

6. A vítima confirmou o reconhecimento em juízo, com coerência entre os relatos prestados nas diferentes fases processuais, descrevendo as funções e características físicas dos autores, e apontando sua participação na empreitada criminosa.

7. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em relatos da vítima e de testemunhas que corroboraram a dinâmica dos fatos e a atuação dos réus, formando um conjunto probatório convergente.

8. A suposta ausência de “certeza absoluta” no reconhecimento de [...] em juízo não invalida o ato, pois o sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, não exigindo certeza matemática, mas coerência e ausência de contradições relevantes.

9. No tocante ao pedido de relaxamento da prisão preventiva de [...], não se verifica excesso de prazo manifesto, pois a condenação foi mantida, a pena é elevada e o processo tramita regularmente, não havendo desídia estatal nem ilegalidade flagrante.

10. Não restou configurada violação ao Tema 1.258 do STJ, pois o reconhecimento foi reputado válido, e a condenação foi lastreada em um conjunto de provas autônomas e harmônicas, sendo inaplicável o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Juízo de retratação não exercido.

Teses de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico que observa os requisitos do art. 226 do CPP é válido e pode integrar o conjunto probatório, desde que corroborado por outros elementos de prova. 2. A manifestação da vítima com grau de cautela quanto à certeza do reconhecimento não invalida o ato, desde que o procedimento tenha sido formal e as declarações guardem coerência com os demais elementos probatórios. 3. A manutenção da prisão preventiva é válida quando presentes os requisitos legais e inexistente excesso de prazo manifesto, ainda que o réu esteja preso há longo período, sobretudo quando já proferida sentença condenatória confirmada em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 995, parágrafo único; CPP, arts. 226 e 387, § 1º. Jurisprudência

relevante citada: STJ, Tema 1.258; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022. (fls. 1.095-1.096)

Sustenta violação do art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com o procedimento legal e não pode servir de suporte à condenação.

Aduz que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico/pessoal irregular, sem provas autônomas de corroboração, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Argumenta afronta aos arts. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal (devido processo legal e presunção de inocência), ao utilizar prova inválida como único lastro condenatório.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.050-1.052.

O recurso foi admitido na origem (fls. 1.116-1.118).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, conforme a seguinte ementa (fl. 1.132):

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ACÓRDÃO QUE ASSENTA A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Sendo apelo de natureza extraordinária, submetido também a pressupostos intrínsecos ou específicos de admissibilidade, o recurso especial não se presta ao reexame de fatos e provas, aspecto em torno do qual as instâncias ordinárias são soberanas.

2. Assim, inadmissível o apelo especial em que o recorrente, sob pecha de violação a dispositivos de lei federal, insiste que o Tribunal a quo se equivocou ao deixar de reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico. Incidência do enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3. Parecer pelo não conhecimento do apelo nobre.

É o relatório.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, IV e V, c/c § 2º-A, I, do CP), organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 337 dias-multa, pena que foi mantida pelo Tribunal de origem.

No tocante à alegação de violação do art. 226 do Código de Processo Penal, razão assiste à recorrente.

Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti (DJe 18/12/2020), firmou a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal do suspeito, tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado posteriormente no curso da instrução criminal.

A irregularidade no procedimento não conduzirá à nulidade da condenação se esta estiver lastreada em elementos de prova autônomos.

A matéria foi apreciada por esta Corte, no **Tema n. 1.258 do STJ**, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, dotados de força vinculante (art. 927, III, do CPC), tendo sido fixadas as seguintes teses:

1 – As regras postas no **art. 226 do CPP** são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. **O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório**, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 – **Deverão** ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 – **O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva**, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas **ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento**.

5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 – **Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido** com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (Grifei.)

No caso dos autos, o exame detalhado da moldura fática delimitada pelo próprio acórdão recorrido revela a evidente inobservância das diretrizes perfilhadas por esta Corte Superior. Isso porque considerou que o reconhecimento fotográfico observou as exigências do art. 226 do CPP, visto que houve descrição prévia dos suspeitos pela vítima, exibição de múltiplas fotografias numeradas, identificação com segurança e lavratura formal do auto com testemunhas.

Destacou-se, ainda, que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em relatos da vítima e de testemunhas que corroboraram a dinâmica dos fatos e a atuação dos réus, formando um conjunto probatório convergente.

Confirmam-se os trechos do acórdão recorrido (fl. 1.099-1.107):

8. Conforme dispõe o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso especial pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões e, após, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do seu juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

9. Diante dessa sistemática, quando houver pronunciamento jurisdicional que contrarie o entendimento fixado em recurso repetitivo, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem remeter os autos ao órgão prolator da decisão para que realize o juízo de retratação ou promova a distinção do caso, conforme determina o art. 1.030, inciso II, do CPC.

10. No caso dos autos, o Presidente deste Tribunal de Justiça entendeu que há aparente divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.258. Vejamos:

[...]

11. De uma detida análise da controvérsia trazida, verifico que não há razões para exercer o juízo de retratação, mantendo-se, portanto, integralmente, o acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, pelos fundamentos que passo a expor.

12. No acórdão (fls. 996/1018) foram expressamente apontados e valorados os elementos fático-probatórios que levaram o Colegiado a entender que, no caso dos autos, o reconhecimento fotográfico dos recorrentes foi realizado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, consoante se infere de trechos do julgado que colaciono a seguir:

[...] 17. Acrescente-se que a vítima [...] prestou declarações acerca das funções desempenhadas por cada um dos agentes durante a empreitada criminosa, descrevendo que um deles era responsável por vigiar a eventual aproximação de terceiros durante o roubo, outro exercia o controle das vítimas feitas reféns, enquanto os demais reviravam o local e recolhiam os objetos e valores subtraídos. Destacou, também, que nenhum dos bens ou valores foi recuperado, mesmo após a prisão dos acusados. Por fim, descreveu com precisão as características físicas dos réus, reconhecendo-os formalmente em juízo, de modo coerente com o prévio reconhecimento realizado na fase inquisitorial (fls. 141/143).
Veja-se:

[...]

49. Neste mesmo raciocínio deve seguir o reconhecimento fotográfico, que se inseriu no ordenamento jurídico após as diversas mudanças tecnológicas ocorridas ao decorrer das últimas décadas. Porém, deve-se considerar que nessa modalidade a rigidez do procedimento é ainda maior, visto que trata-se de um meio probatório com alto índice de erro.

[...]

51. Destarte, não se verifica qualquer vício no procedimento efetuado, uma vez que o reconhecimento foi feito em observância ao exposto no art. 226 do CPP: a vítima descreveu as pessoas que deveriam ser reconhecidas e foram colocadas para análise oito fotos de pessoas diferentes para o reconhecimento pela vítima. 52. Dessa forma, considero que o reconhecimento pessoal realizado tanto em sede policial, quanto na instrução, bem como as demais provas, tais como o depoimento das vítimas formam conjunto harmônico e coerente capaz de afastar a dúvida da autoria e respaldar um decreto condenatório.

[...]

54. Assim, não verifico vício capaz de macular o procedimento de reconhecimento de pessoas realizado nos autos. [...] (Grifos aditados)

13. Como relatado, o juízo de retratação foi suscitado pela Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da alegação de aparente desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que assentou a obrigatoriedade da observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a impossibilidade de o reconhecimento inválido servir de lastro, por si só, as condenações e as decisões que exijam menor rigor probatório.

14. Seguindo a sistemática legal, constatada divergência entre o acórdão recorrido e entendimento firmado em regime vinculante (repetitivos), cabe ao órgão prolator reexaminar o julgado, exercendo retratação ou promovendo distinção, com preservação da coerência e estabilidade da jurisprudência.

15. No caso concreto, contudo, não identifico razões para retratação. Ao revés, a leitura detida do acórdão impugnado evidencia que a condenação não se apoiou em reconhecimento irregular, tampouco em prova isolada e desconectada do conjunto probatório, porém, em sentido diverso, houve explícita valoração de um acervo que se mostrou harmônico e convergente, inclusive com exame específico do procedimento de reconhecimento fotográfico e de sua confirmação em juízo.

16. Com efeito, o acórdão enfrentou, de modo direto, a alegada nulidade do reconhecimento, transcrevendo o Auto de Reconhecimento por Fotografia (fls. 34/36) e registrando que a vítima, antes da exibição das imagens, foi formalmente convidada a descrever os autores, tendo narrado características individualizadas de cada agente, com menção à dinâmica da empreitada e às funções desempenhadas por cada um no evento criminoso. Em seguida, foram apresentadas 8 (oito) fotografias de pessoas distintas, numeradas, procedendo-se ao apontamento e à formalização do ato, com lavratura de auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela reconhecedora e por testemunhas presenciais. Esse encadeamento, tal como descrito no acórdão, se coaduna com o núcleo procedimental do art. 226, I e IV, do Código de Processo Penal e, no que couber à modalidade fotográfica, com a exigência de rigor e

documentação do ato, afastando a hipótese de reconhecimento meramente sugestivo por exibição direcionada de uma fotografia única ou previamente selecionada para indução do reconhecimento.

17. Ademais, não procede a premissa defensiva de que o édito condenatório teria sido lastreado “exclusivamente” no reconhecimento policial. O acórdão consignou que a vítima [...] prestou relato minucioso sobre o fato, descrevendo, com coerência interna, a atuação dos agentes, a restrição da liberdade das vítimas e a subtração de diversos bens, além de ter confirmado, em juízo, o reconhecimento realizado em sede investigativa, em harmonia com o ato realizado na fase inquisitorial (conforme expressamente destacado no julgado). Também foram valorados os depoimentos de [...] e [...], que corroboraram a ocorrência do roubo mediante grave ameaça, a dinâmica da invasão domiciliar e o contexto de restrição da liberdade, compondo, portanto, um cenário probatório que não se resume ao reconhecimento.

18. É relevante sublinhar que a tese vinculante do Tema 1.258 veda que reconhecimento inválido, por si só, lastreie condenação ou decisões de menor rigor probatório, mas não impede a manutenção do decreto condenatório quando o procedimento é reputado regular e, sobretudo, quando há corroboração por outras provas colhidas sob contraditório, ou por evidências independentes, sem relação de causa e efeito com eventual vício. Aqui, o julgado questionado registrou a regularidade do ato e, ainda assim, não o tratou como elemento único, mas como parte de um conjunto convergente.

[...]

25. Nesse contexto, não se está diante da hipótese rechaçada pelo Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, em que o reconhecimento inválido, desacompanhado de outras provas e realizado em desconformidade com o procedimento legal, serve de único lastro condenatório. Ao revés, o reconhecimento reputado válido pelo órgão julgador foi apenas um dos elementos integrados a um conjunto probatório coerente, analisado de forma crítica e fundamentada, com especial atenção às cautelas exigidas pela jurisprudência contemporânea.

26. Por fim, a pretensão defensiva, ao insistir na invalidação da condenação com base na reinterpretação do grau de convicção da vítima e na valoração de seu depoimento judicial, demanda inevitável reexame do conteúdo probatório, providência incompatível com a via excepcional do recurso especial, sobretudo quando as instâncias ordinárias já se pronunciaram de forma expressa, motivada e alinhada ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores.

[...]

28. Em suma, o julgado recorrido não contrariou a orientação firmada no Tema 1.258, pois reconheceu a necessidade de observância do art. 226 do CPP e ainda reputou observado o procedimento adotado, com descrição prévia, exibição de múltiplas imagens e formalização do ato, além de ter assentado que o reconhecimento, ademais, encontrou amparo em demais

provas produzidas no feito e confirmadas em juízo, compondo suporte probatório coerente.

Como se observa, a valoração jurídica empreendida pelo Tribunal de origem divergiu da tese vinculante firmada no Tema 1.258 do STJ. Isso porque o reconhecimento dos recorrentes foi realizado mediante a simples exibição de oito fotografias, procedimento que, por si só, não atende às exigências previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Não houve a apresentação de pessoas ou fotografias com características físicas ou fenótipos semelhantes, providência indispensável para assegurar a neutralidade do ato e minimizar o seu inerente potencial indutivo.

Ainda assim, o acórdão recorrido reputou válido o decreto condenatório ao fundamento de que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial teria sido posteriormente "confirmado sob o crivo do contraditório". Tal conclusão, contudo, contraria frontalmente o entendimento consolidado por esta Corte, segundo o qual o reconhecimento irregular produz contaminação irreversível da memória do reconhecedor. Nessa perspectiva, o reconhecimento judicial que apenas reproduz a identificação previamente realizada de forma viciada não constitui meio probatório autônomo, mas mero desdobramento do ato originário inválido, permanecendo igualmente contaminado.

Além disso, o precedente qualificado estabelece que a subsistência da condenação, diante da nulidade do reconhecimento, somente é admissível quando existirem provas independentes de autoria, desvinculadas do ato viciado e destituídas de qualquer relação de causa e efeito com ele. Do mesmo modo, assenta que até mesmo o reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP não possui valor probatório autônomo, devendo guardar coerência e convergência com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No caso concreto, entretanto, a instrução processual revela a absoluta inexistência de elementos probatórios autônomos aptos a demonstrar a autoria delitiva. Com efeito: (i) nenhum dos bens subtraídos – veículo, ferramentas, aparelhos celulares ou valores – foi localizado na posse de qualquer dos recorrentes; (ii) as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do Município de Quebrangulo/AL, embora mencionadas no inquérito policial, registraram apenas o deslocamento dos veículos, sem possibilitar a identificação de seus ocupantes; (iii) não foram realizadas perícias papiloscópicas na residência ou nos veículos relacionados aos fatos; e (iv) inexiste confissão ou depoimento de testemunha independente que vincule objetivamente os recorrentes à prática delitiva.

Desse modo, evidencia-se que a condenação foi embasada exclusivamente nos depoimentos das vítimas, os quais derivam diretamente do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Ausentes provas autônomas e independentes de autoria, resta configurada a violação da tese vinculante estabelecida por esta Corte Superior, impondo-se a reforma do acórdão recorrido.

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se feito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, depreende-se dos autos a seguinte dinâmica fática. No dia dos fatos, por volta das 17 horas, um indivíduo entrou em uma farmácia e, mediante exibição de arma de fogo, anunciou assalto. Na sequência, rendeu as duas funcionárias presentes no local, foi com elas até os fundos da loja, abriu o cofre, efetuou a subtração de R\$ 2.005,00 e empreendeu fuga em seguida. Cerca de um mês depois, o acusado foi preso em flagrante pela prática de crime semelhante.

Algumas semanas depois disso, as funcionárias do estabelecimento-vítima compareceram à delegacia de polícia para reconhecimento, ocasião em que foi apresentada apenas a fotografia do acusado a elas, oportunidade em que ambas o apontaram como a pessoa que realizou o roubo. Diante do reconhecimento, o acusado foi processado e condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

5. Consoante ao que se extrai dos autos, a condenação do réu teve por base apenas o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, e a Corte estadual, ao afirmar que o ato de reconhecimento de pessoa não exige o cumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP, porquanto o referido dispositivo traria meras recomendações, manifesta entendimento em desacordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, segundo a qual, se "realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar" (HC n. 712.781/RJ). Ademais, não obstante o ato de reconhecimento haja sido repetido pessoalmente em juízo, a repetição do ato não convalida os vícios pretéritos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.040.092/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHO INDIRETO (*HEARSAY TESTIMONY*). DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para despronunciar os recorrentes, diante da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular e da insuficiência de elementos probatórios judicializados que sustentassem a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pronúncia pode ser fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) definir se o testemunho indireto e demais elementos informativos colhidos na fase de inquérito são suficientes para justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, em desacordo com os requisitos previstos no art. 226 do CPP, é inválido e não possui valor probatório, ainda que confirmado posteriormente em juízo, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

4. O depoimento da informante Luana Martins de Oliveira, apesar de relevante, foi prestado 20 anos após os fatos, sem a realização de um reconhecimento presencial válido, não

sendo suficiente para suprir a ausência de provas concretas e confiáveis sobre a autoria delitiva.

5. A jurisprudência desta Corte rechaça a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony) ou em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial, em observância ao art. 155 do CPP.

6. A decisão de pronúncia exige um standard probatório mínimo, superior ao mero recebimento da denúncia, pautado em provas que apresentem preponderância de indícios incriminatórios, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

7. A ausência de lastro probatório suficiente e judicializado no caso em tela impede a manutenção da pronúncia, sendo necessária a reforma da decisão para despronunciar os recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.097.754/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

A fragilidade probatória reconhecida nestes autos em nada obsta que, a partir de outros elementos de prova que venham a ser obtidos lícitamente, seja proposta nova ação penal para fins de apuração dos fatos criminosos de que trata o presente feito.

Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, c, do RISTJ, e aplicando o Tema n. 1.258 do STJ, **dou provimento** ao recurso especial, para reformar o acórdão recorrido e absolver o recorrente na ação penal n. 0700535-72.2022.8.02.0069, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, responsável pela prisão preventiva, à Turma Julgadora do acórdão reformado e ao Presidente do Tribunal de origem.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 06 de agosto de 2026.

MINISTRO OG FERNANDES
Relator